

MOHAMMAD ZAINAL BIN SHAARI

lwn

RODZILAWATI BINTI A. WAHAB

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), YA Tuan Ohtman bin Ibrahim (Panel), pada 9hb Jun 2020/17 Syawal 1441H]

Kes mal (Semakan) No. 10000-003-0020-2020

[Dalam perkara seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: *Puan Norhusniah binti Husin dari Tetuan Zain & Co*

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Pemohon memfailkan permohonan semakan di Mahkamah yang mulia ini untuk mendapatkan suatu perintah seperti berikut;-

- i. Bahawa Mahkamah Rayuan Syariah di Shah Alam di Negeri Selangor menyamak semula perintah bertarikh 16/1/2020 berkaitan Bantahan Awal Pemohon yang diputuskan oleh YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam di dalam kes Permohonan Interlokutori

Bantahan Awal No. 10200-0041-0532-2019 yang telah memerintahkan seperti berikut:-

1. Permohonan Interlokutori (Bantahan Awal) Pemohon hendaklah ditolak;
 2. Permohonan Penetapan Masa yang difailkan oleh Responden melalui Permohonan No. 10200-033-0267-2019 hendaklah diteruskan;
 3. Pemohon hendaklah membayar kos kepada Responden sebanyak RM3000.
- ii. Bahawa Mahkamah yang mulia menggantung sementara pelaksanaan perintah tersebut sehingga permohonan ini diputuskan; dan
- iii. Lain-lain perintah atau relif yang dianggap adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah yang mulia ini.

Fakta Kes

[2] Pemohon dalam kes ini memfailkan permohonan Semakan terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor bertarikh 16/1/2020 dalam kes mal no. 10200-041-0532-2019 yang menolak permohonan bantahan awal Pemohon untuk membatalkan permohonan no. 10200-033-0267-2019 yang difailkan oleh Responden.

[3] Responden sebelum itu telah memfailkan satu permohonan no. 10200-033-0267-2019 untuk penetapan masa bagi pelaksanaan penghakiman kes harta

sepencarian antara Pemohon dan Responden. Pemohon kemudiannya telah memfailkan satu permohonan interlocutori bantahan awal no. 10200-041-0532-2019 (kes yang mahu disemak) kerana tidak bersetuju dengan permohonan Responden berkaitan penetapan masa bagi pelaksanaan penghakiman kes harta sepencarian. Pada 16/1/2020, Mahkamah telah memerintahkan permohonan interlocutori bantahan awal Pemohon ditolak dan kes Responden diteruskan.

Ulasan Mahkamah Rayuan

[4] Berdasarkan notis permohonan, Pemohon memohon agar kami membuat semakan ke atas keputusan/perintah YA Hakim Bicara yang memutuskan menolak bantahan awal yang dipohon oleh Pemohon dan memerintah diteruskan permohonan yang difailkan oleh Responden. Sebelum kami boleh memberikan ulasan terhadap permohonan Pemohon ini, terlebih dahulu kami akan membuat penilaian samada proses yang dipilih oleh Pemohon dalam kes sebegini iaitu melalui cara semakan adalah tepat kerana kes tersebut telah diberikan keputusannya pada 16/1/2020.

[5] Sebagai panduan, kami telah merujuk kepada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 [AA7/2014] berkaitan Peraturan Semakan di Mahkamah Tinggi Syariah atau Mahkamah Rayuan Syariah. Berdasarkan sub-arahan 4 AA7/2014, dinyatakan sekiranya sesuatu keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlocutori atau bantahan), proses rayuan hendaklah digunapakai.

[6] AA 7/2014 ini adalah selari dengan penghakiman kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Semakan No. 10000-003-0015-2012* di mana Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor menyatakan :-

“ Otoriti kes-kes di atas, secara konsisten telah memberi panduan bagi menentukan samada sesuatu kes itu boleh dibuat semakan atau rayuan. Prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam semua kes tersebut dapat kami rumuskan seperti berikut:

- i. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan), proses rayuan hendaklah digunapakai.*
- ii.*

[7] Adakah kes ini sesuai untuk dibuat proses semakan atau tidak? Kami telah meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon bertarikh 11/2/2020 dan mendapati bahawa alasan Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah kerana keputusan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara yang menolak bantahan awal Pemohon dan meneruskan permohonan yang difailkan Pemohon adalah tersilap kerana YA Hakim Bicara tidak mengarahkan pihak-pihak yang masing-masing diwakili peguam Syarie memfailkan hujahan (perenggan 11 Affidavit Pemohon).

[8] Kami telah memanggil dan menyemak fail kes no. 10200-041-0532-2019, kami juga mendapati bahawa kes permohonan interlokutori bantahan awal yang difailkan oleh Pemohon tersebut telah didengar di hadapan YA Hakim Bicara dan kedua-dua pihak telah berpeluang memfailkan affidavit, affidavit jawapan dan affidavit balasan dan segala isu yang dikemukakan telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara. Pada hemat kami, kes tersebut adalah termasuk dalam kategori yang

dinyatakan dalam sub-arahan 4, AA7/2014 dan juga kategori (i) yang disebut dalam penghakiman kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra (supra)*, di mana keputusan akhir sesuatu isu telah dibuat.

[9] Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami berpuashati bahawa proses semakan tidak sesuai dilaksanakan terhadap kes tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan sepertimana berikut:-

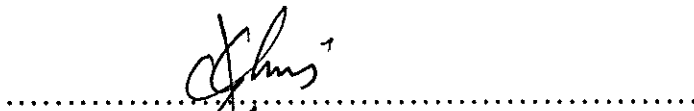
[1] Permohonan Semakan Pemohon **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



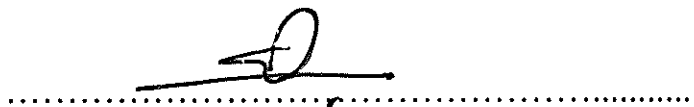
1. **YAA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA TUAN OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor